

징 계 사 항

1. 제 목 : 금품수수 및 갑질행위

2. 징계대상자 : ■■■■병원 ▲▲직 4급 ▲▲과장 ㉠㉠㉠

3. 징 계 종 류 : 파면

4. 징 계 사 유

위 직원은 '87. 3.25. ■■■■병원에 ▲▲직 6급으로 입사하여 '01. 4. 1. ▲▲직 4급 ▲▲과장으로 승진하였으며, ▲▲과장의 직위에서 aa병동, bb병동, cc병동, dd병동 등에서 근무하였고, '14. 9. 1.부터 '18. 3.28.까지 ㉠㉠㉠㉠실 ▲▲과장으로서는 환자의 적정 간호와 소속 직원의 자질향상 및 환경관리, 유지를 위한 제반업무를 계획, 수립, 평가하는 업무를 담당하였습니다.

가. 직무태만

우리 공단 「인사규정」 제50조 및 「복무규정」 제6조에 따르면 직원은 제규정을 준수하고 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

따라서, 징계대상자는 근무시간 동안 ■■■■병원 간호업무지침서에 의거 ㉠㉠㉠㉠실 ▲▲과장으로서는 간호전문가로서의 업무(적절한 간호지시, 투석계획관리, 모든 서류 및 기록의 유지 등), 간호단위 관리자로서의 업무(안전사고 예방, 투석용수 수질 관리, 진료재료 청구 관리, 통계작성 등), 문제해결자로서의 업무(업무수행을 위한 조정자 역할, 발생문제의 ▲▲부장 보고 등), 인력개발자로서의 업무를 성실히 수행하여 일반간호사들이 투석치료와 간호업무에 집중할 수 있도록 하여야 할 것입니다.

그러나 징계대상자는 환자 투석일정 관리, 진료재료 청구 및 관리, 물품관리, 교육행정업무 등을 직접 수행하지 않고 소속 간호사들이 대신 하도록 지시하였으며, 근무표 관리, 처치전 입력, 환자상태보고 등의 업무만을 수행하고 나머지 대부분의 업무시간은 인터넷 검색을 하거나 스테이션에 앉아서 보낸 것으로 확인되었습니다.

나. 폭언 및 갑질행위

우리 공단 「복무규정」 제9조의3에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있습니다.

따라서 ㉡㉡㉡㉡실 ▲▲과장의 직위를 가지고 있으며, 부서 내 간호사 중 가장 상급자의 위치에 있는 징계대상자는 강압적이고 난폭한 발언을 하거나 규정에서 정하고 있는 기준을 벗어나는 복무를 요구하는 등으로 소속 직원들의 인권을 침해하거나 근무 분위기를 경직되게 하여서는 아니 될 것입니다.

그러나 징계대상자는 실습생 또는 환자들 앞에서 소속 부서 간호사들에게 인격모독적인 발언을 행하고, 경력 간호사를 신입간호사 앞에서 업무적으로 비교하여 폄하하였으며, 이 과정에서 ‘접시 물에 코 박고 죽어라’, ‘말귀를 못 알아 처먹느냐’, ‘가정교육이 부족하다’, ‘멍청하다’ 등의 표현을 사용하여 간호사들에게 모멸감과 정신적인 충격을 주었습니다.

또한, 업무시간이 종료되고도 1시간이 경과한 후에서야 퇴근한 직원에게 전화를 하여 ‘과장(징계대상자) 보다 먼저 퇴근을 하느냐? 일은 다 하고 가느냐?’라고 말하여 해당 간호사가 다시 회사로 복귀한 일이 발생하는 등 평소 복무규정에서 정한 통상근무시간이 종료된 후에도 징계대상자가 퇴근하기 전에 소속 직원들이 퇴근하지 못하도록 강압적인 분위기를 조성하였습니다.

한편, 징계대상자는 투석환자들의 특성상 지속·주기적으로 ㉡㉡㉡㉡실을 이용할 수밖에 없는 상황임에도 환자간의 마찰이 발생하거나 의료진의 의견과 다르게 환자가 자의적으로 행동하는 등의 경우 환자 및 보호자들에게 소리를 지르거나, ‘다른 병원으로 가시라’는 취지의 고압적인 발언을 하여 친절의무를 준수하지 않은 것으로 확인되었습니다.

다. 금품수수

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭 : 청탁금지법)」 제8조 제1항에 따르면 공직자등*은 직무 관련 여부 등에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품등**을 받거나 요구

또는 약속해서는 아니 되며, 같은 조 제2항에 따르면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 됩니다.

* 공무원, 공직유관단체 및 기관의 장과 임직원, 각급 학교의 장과 교직원 및 학교 법인의 임직원, 언론사의 대표자와 그 임직원

** 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익

음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공

채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익

또한, 같은 법 제9조에 의하면 공직자등은 자신이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우에는 소속기관장에게 지체 없이 서면으로 신고하여야 하며, 받은 금품등을 제공자에게 지체 없이 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝혀야 하고, 받은 금품등의 제공자를 알 수 없는 등의 경우에는 소속기관장에게 인도하여야 합니다.

다만 원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물등으로서 대통령령으로 정하는 가액¹⁾ 안의 금품등은 수수를 금지하는 금품등에 해당하지 않는 것으로 정하고 있습니다.

이와 관련하여 우리 공단에서는 「청탁금지법」 시행에 맞춰 「임직원행동강령」상 금품등의 수수 금지에 관한 내용을 법률이 정하는 범위 수준으로 개정하였고, 관련 내용들을 전 직원들이 숙지할 수 있도록 전파교육을 실시하였으며, 전 직원에게 부정청탁 및 금품등 수수 금지를 서약하는 임직원 청렴서약서를 징구하였습니다.

1) 음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위(부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령 제17조의 별표 1)

1. 음식물(제공자와 공직자등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다): 3만원
2. 경조사비: 축의금·조의금은 5만원. 다만, 축의금·조의금을 대신하는 화환·조화는 10만원으로 한다.
3. 선물: 금전, 유가증권, 제1호의 음식물 및 제2호의 경조사비를 제외한 일체의 물품, 그 밖에 이에 준하는 것은 5만원. 다만, 「농수산물 품질관리법」 제2조제1항제1호에 따른 농수산물(이하 "농수산물"이라 한다) 및 같은 항 제13호에 따른 농수산물가공품(농수산물을 원료 또는 재료의 50퍼센트를 넘게 사용하여 가공한 제품만 해당하며, 이하 "농수산물가공품"이라 한다)은 10만원으로 한다.

한편, 우리 공단 「복무규정」 제9조의2 따르면 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없고, 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받아서는 아니 됩니다.

아울러, 「인사규정」 제55조의2에 따르면 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령, 유용에 대한 징계사유 시효는 5년으로 정해져 있고, 같은 규정 제58조의3 관련 별표6에는 금품 및 향응수수에 대하여 일반적 징계와 구분하여 별도의 징계양정 기준을 명시하고 있으며, 임직원이 100만 원 이상의 금품등을 수수한 경우에는 금품 제공자와의 직무 관련성 여부, 수수에 따른 위법 부당한 처분의 여부, 수수 행위의 수동 또는 능동 여부와 상관없이 해임 이상의 징계를 적용하도록 명시하고 있습니다.

따라서, 공단 소속 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 대통령령으로 정한 가액 범위를 넘어서는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 만약 자신이 수수 금지 금품등을 받은 경우 소속기관장에게 서면으로 신고하여야 하며, 금품등을 제공한 자에게 지체 없이 반환하거나 그 거부의 의사를 밝혀야 할 것입니다.

그런데 징계대상자는 ■■■■병원 ■■■■실 ▲▲과장으로 근무('14. 9. 1.~'18. 3.28.)하면서 [표]와 같이 직무관련자인 소속 부하직원 9명으로부터 명절 선물로 10만 원권 상품권 31매(3,100,000원 상당)와 ■■■■실 회비*로 마련한 10만 원권 상품권 8매(800,000원 상당)를 수수하였고, 신규입사한 간호사 1명과 ■■■■실 신규전입 간호사 1명으로부터 첫 월급에 대한 감사의 인사 명목으로 10만 원권 상품권 2매(각 1매, 합계 200,000원 상당)를 수수하는 등 총 4,100,000 원 상당의 상품권을 수수하였습니다.

* ■■■■실 소속 직원들(▲▲과장 포함)이 공동경비로 사용하기 위하여 매월 각출하여 관리하는 금액

[표] 상품권 수수 세부내역

(단위 : 천 원)

구분	A	B	C	D	E	F	G	H	I	회비	계
'14년 추석 (‘14. 9. 8.)	100			100						100	300
'15년 구정 (‘15. 2.19.)	100		100	100						100	400
'15년 추석 (‘15. 9.27.)	100		100	100						100	400
'16년 구정 (‘16. 2. 8.)	100		100	100					100	100	500
'16년 추석 (‘16. 9.15.)	100		100	100					100	100	500
'16. 9.28. 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭 : 청탁금지법) 시행											
'17년 구정 (‘17. 1.28.)	100	100	100	100					100	100	600
'17년 추석 (‘17.10. 4.)		100	100	100						100	400
'18년 구정 (‘18. 2.16.)		100	100	100	100	100	100	100		100	800
첫월급 인사						100	100				200
계	600	300	700	800	100	200	200	100	300	800	4,100

※ ㉠㉡㉢㉣실 소속 직원 문답을 통해 개인들이 제공하였다고 진술한 금액임

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 ‘가’항 직무태관과 관련하여 근무시간 중 인터넷, 휴대전화 검색을 하지 않으며, 매일 2~3명의 환자에 대한 투석행위(액팅)도 실시하고, 환자가 50명대에서 현재는 80명 수준으로 늘어난 상황임에도 ▲▲과장이 해야 할 일은 시간외 근무를 하더라도 직접 수행하였다고 주장하고 있습니다.

그리고 ‘나’항 폭언 및 갑질과 관련하여 징계대상자는 직원들에게 폭언한 사실이 없으며, 부서 특성상 환자의 생명과 직결되는 응급상황이 수시로 발생하여 목소리가 커지는 상황이 발생하는데 이를 받아들이는 입장에서 폭언이라고 생각할 수 있을 것이라고 주장하고 있습니다.

아울러 ‘다’항 금품수수과 관련하여 징계대상자는 회비로 준비한 10만 원권 상품권 8매(80만 원 상당)와 ‘18년 구정 전에 개인들로부터 10만 원권 상품권 5

매(50만 원 상당)를 받은 것 외에는 상품권을 수수한 사실이 없으며, ① 회비로 준비한 상품권(8매)는 간호사들이 자발적인 관례로 선물한 것이어서 받았다고 주장하고 있으며, ② '18년 구정에 받은 상품권(5매)도 받지 않으려 하였으나 직원들이 개인별로 와서 놓고 가 버리는 바람에 어쩔 수 없이 받았고, 그중 간호사 1명에게는 명절 직후 출근 첫날('18. 2.19.) 간호사실로 불러 돌려주었으며, 나머지 직원들에게는 '18. 4. 5.일 예정(징계대상자는 3.29.부 직위해제)되어 있었던 교육 후 회식자리에서 돌려주려고 보관 중이라고 주장하고 있습니다.

그러나 '가'항과 관련한 조사결과에 따르면 다수의 직원들로부터 징계대상자가 근무시간 중 80%이상을 잤아 있거나, 인터넷을 하거나, 다른 간호사들을 불러 사담을 나누는 것으로 확인받았으며, 징계대상자가 ㉠㉠㉠㉠실로 전입한 이후 대체휴무(오프)가 누적('14. 8.말 8.5일→'18. 3.말 86일로 증가)되고 있음에도 실제 투석행위(엑팅)에 참여하지 않아 오프가 많이 누적된 간호사들은 부득이 하프오프(오전 4시간 근무 후 오프)로 누적 오프를 해소하고 있는 실정이며, 실제로 '17. 6월경 ㉠㉠㉠㉠실 간호사 5명이 ▲▲실을 찾아가 ▲▲실장, ▲▲부장과 면담을 하면서 '환자는 늘어남에도 징계대상자는 업무에 참여하지 않아 일반 간호사들은 매일 3~4시간의 초과근무를 감수'하고 있다는 내용을 전달한 것으로 확인되었습니다.

또한, '나'항과 관련하여 징계대상자는 ㉠㉠㉠㉠실 전입 이전 근무지인 dd병동에서도 폭언 등으로 인하여 간호사들이 병원장을 찾아가 진정을 제기하였고, 당시 ●●부장이 간호사들과 면담을 실시하여 폭언 등 사실확인 및 진정에 대한 후속조치로 '14. 9. 1. ㉠㉠㉠㉠실로 전보 조치한 것으로 확인되었으며, 직원들의 진술 외에도 음성파일로 제공된 증거자료의 일부에서도 간호들에게 '말귀를 못 알아먹는다', '아주 건방져, 다들. 위에서부터 각자들 다 건방진 것들이야. 너그들. 지그들이 답도 모르면서 놓고 난다니까.' 등의 발언이 확인되었고, '17.10.10. 병동회비로 추석 상품권 10만 원권을 선물하지 않은 것과 관련하여 직원들을 모아 놓고 질책하는 내용의 음성파일에서 '더러워서 말을 못하겠네, 진짜. 짜잔한 것들이', '별 거지같은 짓을 하고 잤아있네' 등의 표현을 사용한 것이 확인되었습니다.

그리고 '다'항 금품수수와 관련하여 직원들은 징계대상자의 예전 근무부서 등 여러 직원들로부터 명절 등에 상품권을 선물하지 않으면 안 된다는 말을 들었다고 말하고, 실제로 근무하면서 폭언 등을 겪으면서 더욱 선물을 하지 않을 수 없었다고 진술하고 있으며, 실제 회비는 ㉠㉠㉠㉠실 소속 전체 간호사가 매 월 각출한 금액으로 조성되었음에도 징계대상자 외 다른 간호사들에게는 상품권이 지급되지 않아 회비 조성 취지와 사용목적에 부합하지 않은 용도로 집행되었다고 볼 수 있습니다.

특히, 「청탁금지법」시행('16. 9.28.) 이후 '17년 추석에는 회비로 준비하던 상품권을 간호사들이 의견을 모아 선물하지 않기로 결정한 것과 관련하여 추석 연휴 중 총무(회비관리 담당 간호사)에게 전화하여 회칙에 있는데(실제 회칙은 없는 것으로 확인됨) 왜 선물을 주지 않느냐, 직원 수가 몇 명인데 10만 원이 김영란법에 걸리느냐는 취지로 화를 내며 말하였고(㉡㉡의 진술), 연휴 직후인 '17.10.10. ㉠㉠㉠㉠실 ㉢㉢실에서 직원들 6명을 모아 놓고 상품권을 주지 않은 것에 대한 폭언을 하며 질책(음성과일 확보)하여 추석이 지난 며칠 후에 결국 10만 원권 상품권을 받은 사실이 있습니다.

아울러 '18년 구정에 받은 상품권 50만 원과 관련하여 명절 직후 간호사 1명에게 돌려주었다는 10만 원에 대해 해당 간호사에게 상품권의 반환 여부를 확인한 결과, 실제 돌려받지 못한 것으로 확인*되었고, 회식 때 돌려주려고 보관중이라고 진술('18. 4. 4.)한 40만 원은 수수한 일자가 '18. 2.14. 구정 연휴직전으로 최소 49일간 보관하면서 언제든지 반환할 기회가 있었음에도 반환하지 않은 것은 그 상품권을 영득할 의사가 있었다고 볼 수 있어, 징계대상자의 주장은 변명에 불과한 것으로 판단됩니다.

* 최초 진술 시 상품권을 반환 받은 것으로 진술하였으나, 재확인 과정에서 진술을 번복하여 돌려받지 못한 것으로 확인하였으며, 최초에 허위 진술한 이유는 '18년 구정 이후에 징계대상자로부터 옷 한 벌을 선물 받은 것이 있어 상품권을 돌려받은 것으로 간주하였다고 진술하였고, 최초 진술 전에 징계대상자로부터 허위 진술을 강요받았는지를 물었으나 이에 대해서는 답변을 거부함.

또한, 징계대상자가 상품권 수수를 부인하고 있는 나머지 금액도 직원들이 상

품권 구입을 위해 사용된 체크카드 내역과 동료에게 구입을 부탁하여 상품권 값을 이체한 내역 등 일부를 확인하였고, 직원들이 상품권을 구입하게 된 배경과, 구입방법, 전달방법(당시의 상황) 등을 구체적으로 진술*하고 있어 징계대상자가 수수를 부정하는 것은 변명에 불과한 것으로 판단됩니다.

* ★★★간호사의 진술

- '16년 구정에는 제가 가지고 있던 ○○백화점 상품권 10만 원권을 ▲▲▲간호사에게 부탁하여 ■■■백화점 상품권으로 교환해서 선물하였고,
- '16년 추석에는 ○○마트(첨단점)에서 ○○백화점 상품권 10만 원권을 현금으로 구입하였으며,(16. 9.12. 현금 10만 원 인출내역 제출)
- '17년 구정에는 ▲▲▲간호사에게 ■■■백화점 상품권 10만 원권 구입을 부탁해서 구입하였으며,(17. 1.26. 이체내역 제출)
- 상품권 전달은 주로 과장님이 탈의실에 혼자 계시면 안에 혼자 들어가 '과장님 명절 잘 보내세요'하면서 드리면, '뭐 이런걸 고마워'하시면서 받으셨습니다.

☆☆☆간호사의 진술

- 입사 후 첫월급을 받았을 때 ■■■상품권 10만 원권을 선물하였습니다. 급여일('17. 3.24.) 직후 주말(3.25.~ 3.26. 중)에 ■■■백화점 ■■■점(■■동 소재)에서 현금으로 결제하고 10만 원권 상품권을 구입하였습니다.
- '17. 3.27.(월) 오전(과장님 출근하고 얼마 후)에 과장님이 탈의실에 계실 때 혼자 들어가서 문을 닫고, '첫 월급 탔는데 한 달 동안 잘 알려주셔서 감사합니다.'라고 말하면서 드렸고, 웃으면서 '월급도 적은데 뭐 이런걸 준비했니?'하고 받아서 책상에 두셨습니다. 저는 공장 업무 때문에 문을 닫고 나왔습니다.

따라서, 위 사람은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수의 금지) 제2항과 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제9조의3(친절·공정의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제4호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “파면”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 5. .

감 사 ● ● ●